

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2140/2533	นาย วิโรจน์ รุ่ง กระจ่าง กับพวก	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	นาย หวาน ใจ แก้ว มาก	โจทก์
	นาง สม ปอง ง แสงไพรวรรณ	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

เจ้าหนี้รู้อยู่แล้วว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ยังเสี่ยงให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพิ่มและยอมรับเช็คของลูกหนี้ไว้ หนี้ที่เจ้าหนี้นยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเช่นนี้เป็นกรณีที่ห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(2).

คดีนี้มูลกรณีสืบเนื่องมาจากนายวิโรจน์ รุ่งกระจ่าง กับพวกรวม 5 คน เป็นโจทก์ฟ้องนางสมปอง แสงไพรวรรณ เป็นจำเลย ขอให้ล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เด็ดขาดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2530 นางหวานใจ แก้วมาก เจ้าหนี้รายที่ 14 ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็ค 36 ฉบับ เป็นเงิน 2,268,640 บาทและดอกเบี้ยจำนวน 14,937.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,283,577.50 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว เจ้าหนี้รายที่ 26 ถึง 30 โดยนายจรินทร์ บุญ

เกิด ผู้รับมอบอำนาจโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ว่า มูลหนี้ของเจ้าหนี้ไม่เป็นความจริง หากแต่เป็นหนี้อันเกิดจากเจ้าหนี้อยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นทั้งที่รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหรือเป็นหนี้สมยอมที่เกิดจากเจตนาหลงโดยสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อฉ้อโกงเจ้าหนี้รายอื่นและหรือเป็นหนี้ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี จำนวน 2 ฉบับคือ ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จำนวนเงิน 30,000 บาท และฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2529 จำนวนเงิน 30,000 บาท ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 โดยลำดับรวมเป็นเงินตามเช็ค 60,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินตามเช็ค นับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับเป็นเงินดอกเบี้ยรวม 3,399.16 บาท รวมเป็นต้นเงินตามเช็คและดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวน 63,399.16 บาท ส่วนเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี อีกจำนวน 34 ฉบับ คือตั้งแต่ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 ถึงฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2530 ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.36 เป็นหนี้ซึ่งเจ้าหนี้อยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(2) เห็นควรให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามเช็คและดอกเบี้ยเป็นเงินรวม 63,399.16 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(8) คำขอนอกจากนี้เห็นควรให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมายเลข 3 ถึง จ.36 พร้อมด้วยดอกเบี้ยดังที่ยื่น คำขอรับชำระหนี้ไว้หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำให้การของเจ้าหนี้เองว่าเจ้าหนี้ รู้จักกับลูกหนี้มาร่วม 10 ปี ตั้งแต่สามีของเจ้าหนี้ยังไม่ถึงแก่กรรม สามีของเจ้าหนี้ เคยให้สามีของลูกหนี้กู้ยืมเงินครั้งละนับแสนบาท เจ้าหนี้มีฐานะทางการเงินดีโดยรับราชการเป็นครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 เงินเดือน 8,050 บาท กับมีรายได้จากค่าเช่าบ้าน และการรับเหมาก่อสร้างอีกอย่างละประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน เมื่อสามีของเจ้าหนี้ถึงแก่กรรมแล้ว ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไปหลายครั้งแต่ละครั้งออกเช็ค ลงวันที่ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน มอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ในระยะหลังก่อนถึงกำหนด ใช้เงินตามเช็ค ลูกหนี้จะมาขอผ่อนผันยังไม่ให้นำเช็คไปขึ้นเงิน จนกระทั่งเจ้าหนี้มี เช็คของลูกหนี้อยู่ในมือถึง 36 ฉบับ ดังปรากฏตามเช็คเอกสารหมายเลข 1 ถึง จ.36 คำให้การของเจ้าหนี้ดังกล่าวมีลักษณะตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในเช็คที่อ้างถึงกล่าวคือ ในบรรดาเช็คเหล่านี้มีอยู่หลายฉบับที่มีรอยขีดฆ่าแก้ไขวันที่เลื่อนกำหนดวันใช้เงินออกไปโดยมีลายมือชื่อลูกหนี้ลงกำกับไว้ คำให้การของเจ้าหนี้ดังกล่าวมาจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่า เจ้าหนี้และลูกหนี้รู้จักชอบพอกัน เป็นอย่างดี และลูกหนี้ได้ออกเช็คชำระหนี้แก่เจ้าหนี้กับได้ผ่อนผันการชำระหนี้ตาม เช็คจริง แต่สำหรับเช็คเอกสารหมายเลข 3 ถึง จ. 36 ซึ่งลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2530 นั้น จะเป็นเช็คซึ่งเจ้านี้ยอมให้ลูกหนี้ออกให้ เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วหรือไม่นั้น ได้ความตามคำให้การ ของเจ้าหนี้ว่าเช็คเหล่านี้ล้วนแต่ลงวันที่ล่วงหน้าไว้ประมาณ 1 เดือน ทั้งสิ้นระยะเวลา ที่ลูกหนี้เขียนเช็คมอบให้เจ้าหนี้จึงอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 ถึงมีนาคม 2530 คดีนี้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2530 ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2529 ถึงมีนาคม 2530 เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับวันที่ศาลมีคำ

สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จึงเชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวแล้ว ตามคำให้การของเจ้าหนี้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า เมื่อประมาณเดือน
เมษายน 2529 เจ้าหนี้ได้ทราบจากลูกหนี้ว่า ลูกหนี้เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
เพราะจับปลาไม่ได้ จึงต้องขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เพิ่มอีกเพื่อเอาไปใช้ต่อเรือลำใหญ่
กับเอาไปจ่ายให้ลูกเรือต่าง ๆ หากเจ้าหนี้ทวงถามหรือไม่ให้กู้ยืมเงินเพิ่ม ลูกหนี้ก็ไม่
อาจออกไปจับปลาหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ได้ และในระยะนั้นใช้ฉบับหมาย จ.1 และ จ.2
ซึ่งถึงกำหนดใช้เงินก่อนฉบับอื่น ๆ และนำไปเรียกเก็บเงินแล้ว ก็ถูกรณาการปฏิเสธ
การจ่ายเงิน แต่เจ้าหนี้ก็ยังให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพิ่มอีก โดยแต่ละครั้งที่กู้ยืมลูกหนี้ได้
ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน มอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ จากข้อเท็จจริงดัง
กล่าวทำให้เชื่อต่อไปว่า ขณะที่ลูกหนี้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.36 มอบให้เจ้า
หนี้ยึดถือไว้นั้น เจ้าหนี้รู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่มีเงินพอที่จะออก
เรือไปจับปลาได้ แต่เจ้าหนี้ยังเสี่ยงให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพิ่มและยอมรับเช็คของลูกหนี้
ไว้ อันเป็นการเสี่ยงโชคเพื่อลูกหนี้โชคดีพ้นตัวได้เจ้าหนี้ก็อาจได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
รูปคดีไม่มีเหตุที่จะให้น่าเชื่อว่า เจ้าหนี้เพ่งทราบถึงฐานะทางการเงินของลูกหนี้ต่อ
เมื่อเช็คเอกสารหมาย จ.36 อันเป็นเช็คฉบับสุดท้ายถึงกำหนดใช้เงินแล้วเมื่อหนี้ตาม
เช็คเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.36 เป็นหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระทำขึ้นเมื่อเจ้าหนี้
ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว เช่นนี้ จึงเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้ขอรับ
ชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(2)ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
เห็นชอบตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นชอบแล้ว ส่วนคำวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ส่วนนี้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยใน
ผล ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ